≪37회 공인중개사 부동산 세법 등록면허세 체계도≫

이 혁 교수

1~2월 과정 5주차 - 26.01.31

등록면허세

취득세 납세지

* 2이상 시도에 걸쳐있는 경우는 등록관청의 소재지 도에서 부과
* 2이상 물건에 저당권 설정을 하는 경우는 먼저 등기하는 재산의 등록관청 소재지 도에서 부과

과 세 대 상

재산권, 기타 권리의 설정, 이전, 변경, 소멸에 관한 등기 등록을 하는 행위

납세 의무자

- **원칙 ➡ 등기. 등록을 받는 자 (명의자 / 등기부상의 권리자)**
  (매수자, 지상권자, 지역권자, 전세권자, 임차권자, 저당권자)
- 설정등기 ➡ ~~권자 - 말소등기 ➡ ~~~설정자
- **채권자 대위등기 ➡ 채무자**

과세표준

구 분		과세 표준	세 율
보존등기		부동산가액	1,000분의 8
이전 등기	상속	부동산가액	1,000분의 8
	증여 등 무상	부동산가액	1,000분의 15
	유상	부동산가액	1,000분의 20
지역권 설정 및 이전		요역지가액	1,000분의 2
전세권 설정 및 이전		전세금액	1,000분의 2
임차권 설정 및 이전		월 임대차금액	1,000분의 2
가압류, 가처분 경매신청, 저당권		채권금액	1,000분의 2
지상권		부동산가액	1,000분의 2
가등기		부동산가액 또는 채권금액	1000분의 2
합필등기, 지목변경 말소등기, 건물구조변경		매 1건당	6,000원

세 율

① 대도시 내 법인 등기 ➡ 표준세율의 100분의 300
② 은행업,금융업,할부금융업은 중과세 제외
③ 표준세율의 100분의 50범위에서 가감 조정 가능
④ 부동산등기의 경우 세액이 6,000원 미만이면 6,000원을 그 세액으로 한다

징수방법

- **신고 및 납부 ➡ 등기 등록을 하기 전까지**
- **등기 등록 후 중과세 ➡ 중과세대상이 된 날로부터 60일이내 신고납부**
- **보통징수 ➡ 가산세 적용시 (신고불성실가산세:20% / 납부지연가산세:1일 100,000분의 22)**
- 등기 등록 전까지 납부하는 경우에는 신고불성실가산세를 적용하지 아니한다.

부 가 세

▲지방교육세 : 20%

비 과 세

① 국가 등이 자기를 위한 등기 등록
② 회사의 정리 또는 특별청산에 따른 법원의 촉탁등기
③ 행정구역의 변경, 주민등록번호의 변경 등
④ 지적공부상 지목이 묘지인 토지에 대한 등기
⑤ 면허의 단순한 표시변경 등